

01_Mandatsanfrage.eml

Von	"Terminotter GmbH, vertreten durch Nika Wolf" <mandat@si-2026-011.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-011 Bitte übernehmen Sie die erste Bearbeitung

Sehr geehrte Frau Dr. Blum,

Wir wollen für unsere Beratungsplattform in Köln einen Cloudkalender einkaufen. Der Anbieter hat uns einen AV Vertrag geschickt. Darin steht einerseits Löschung nach 30 Tagen, andererseits dürften Protokolle auf unbestimmte Zeit für Produktverbesserung bleiben. Support aus Kanada sei optional. Wir würden zunächst nur Geschäftskontaktdaten verwenden; Freitextfelder könnten aber sensible Beratungsinhalte enthalten. Bitte machen Sie einen kurzen Nachtrag, den ich dem Anbieter schicken kann. Ich möchte noch keine Kundendaten hochladen. Der Vertrieb behauptet, eine unterschriebene AVV löse jedes Datenschutzproblem. Das klingt mir zu einfach.

Die drei Unterlagen liegen im Aktenordner. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben noch fehlen und welches Dokument als Nächstes sinnvoll ist. Ich möchte einen Entwurf sehen, bevor etwas nach außen geht. Über weitere Schritte und die Kosten möchte ich rechtzeitig informiert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Terminotter GmbH, vertreten durch Nika Wolf

02_Rueckfragen_und_Honorar.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	"Terminotter GmbH, vertreten durch Nika Wolf" <mandat@si-2026-011.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 12:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-011 Rückfragen und Honorar für den abgegrenzten Auftrag

Guten Tag,

Welche Datenfelder werden tatsächlich benutzt, und sind die Freitextfelder abschaltbar? Bitte benennen Sie Hostinggesellschaft, Supportempfänger und Zugriffsregionen. Eine AVV beantwortet weder jede Rollenfrage noch automatisch einen Drittlandtransfer. Für den Nachtrag benötigen wir Löschfristen einschließlich Sicherungen, Weisungsrechte und den konkreten Unterauftragnehmerprozess. Die Zuständigkeit Ihrer Datenschutzberatung wird mit dem Vertragsmandat abgestimmt.

Für den abgegrenzten Auftrag ist ein Festhonorar von 1.250,00 EUR netto vorgesehen. Zeiten werden zur internen Steuerung erfasst und nicht zusätzlich als Stundenhonorar berechnet.

Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Beträge sind netto; Umsatzsteuer und mögliche Auslagen sind vor der verbindlichen Verbraucherinformation und der Rechnung gesondert auszuweisen. Bitte bestätigen Sie zusätzliche Aufgaben ausdrücklich. Den ersten Dokumententwurf erhalten Sie zur inhaltlichen Abstimmung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Frieda Blum

03_Gegenseite_oder_Fachstelle.eml

Von	Nimbus Werk GmbH <kontakt@gegenseite-si-2026-011.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 14:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-011 Aktueller Stand und noch offene Unterlagen

Guten Tag,

Unsere Standardplattform speichert die Hauptdaten in Frankfurt. Der kanadische Support kann bei schwierigen Tickets zugeschaltet werden. Welches Konzernunternehmen den jeweiligen Zugriff ausführt, müssen wir beim Supportmanagement erfragen. Produktprotokolle sollen Fehlerbilder langfristig erkennbar halten; ob sie vollständig von Kundeneinhalten getrennt werden, ist noch in Prüfung. Wir können die Freitextfelder zunächst deaktivieren. Eine schriftliche Bestätigung zum Abschalten der Produktverbesserung liegt noch nicht vor. Bitte senden Sie die gewünschten Änderungen als Nachtrag, damit unsere Vertragsabteilung sie freigeben kann.

Bitte verwenden Sie bei Ihrer Antwort das bekannte Vorgangszeichen und benennen Sie die konkreten Unterlagen, auf die Sie sich beziehen. Wir haben mit dieser Nachricht keine weitergehende Einigung erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Nimbus Werk GmbH

04_Zeitnotiz.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	Jona Rapp <jona.rapp@blum-rapp.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 16:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-011 Zeiten eintragen und offene Dauer rückfragen

Hallo Jona,

bitte ordne diese Tätigkeiten ausschließlich der Akte SI-2026-011 zu. Die ersten beiden Zeitangaben sind von mir bestätigt:

1 Am 2026-10-06 habe ich 27 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Der Kalender in der Wolke formulieren.

2 Am 2026-10-07 habe ich 31 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Nachtrag zur Auftragsverarbeitung auf Grundlage der drei Belege vorbereiten.

3 Für das Telefonat am 2026-10-07 fehlen Dauer und endgültiger Rechnungstext. Bitte gezielt nachfragen und bis dahin keinen geschätzten Betrag buchen.

4 Deine Ablagenotiz nennt 15 Minuten. Ob diese organisatorische Tätigkeit nach der vereinbarten Grundlage abrechenbar ist, ist noch offen. Sie bleibt unbestätigt und vorläufig nicht abrechenbar.

Bitte den internen Rechnungsentwurf nach der Honorargrundlage in Dokument 10 fortschreiben. Es gibt noch keine freigegebene Rechnungsnummer und keinen Versand. Festpreis, Deckel und RVG dürfen nicht durch bloßes Multiplizieren der gesamten Zeit ersetzt werden.

Danke

Frieda

08_Zeiten_und_Honorar.xlsx

SI-2026-011 – Informationstechnologierecht

Der Kalender in der Wolke
Terminotter GmbH, vertreten durch Nika Wolf

Honorarart	Festpreis		
Satz EUR/h		Festpreis netto	1.250,00
Vereinbart	Ja	RVG geprüft, netto	

Grundlage: 02 Honorarabstimmung und 10 Mandatsvermerk. Gelbe Felder sind bearbeitbare Eingaben.

Datum	Person	Abrechnungstext / Tätigkeit	Minuten	Abrechenbar	Bestätigt	Zeitwert netto	Quelle
06.10.2026	Dr. Frieda Blum	Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Der Kalender in der Wolke formulieren	27	Ja	Ja	0,00	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Nachtrag zur Auftragsverarbeitung auf Grundlage der drei Belege vorbereiten	31	Ja	Ja	0,00	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Telefonische Klärung mit der Mandantschaft; Dauer und endgültiger Rechnungstext fehlen		Ja	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Jona Rapp	Dokumentenbenennung und Ablage; Einordnung als abrechenbare Leistung noch offen	15	Nein	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
Bestätigte abrechenbare Minuten			58				
Berechenbarer Zeitwert netto						0,00	
Vorläufiges Honorar netto						1.250,00	
Offene Zeitzeilen							2
Nächster Schritt		Zeitdauer, Narrative und Abrechenbarkeit klären					

Festpreis wird einmal angesetzt; zusätzliche Minuten erhöhen ihn nicht. Fälligkeit bleibt zu prüfen.
Offene Zeilen bleiben offen. Der bekannte Teilbetrag ist keine freigegebene oder fällige Rechnung.
Ergänzen: vorhandene Zeile berichtigen. Für zusätzliche Zeilen Tabelle und Summenbereiche gemeinsam erweitern.

09_Fachlicher_Dokumententwurf.docx

7. Oktober 2026

Nachtrag zur Auftragsverarbeitung Entwurf

Nachtrag zur Vereinbarung über Auftragsverarbeitung

1 Zweck und Weisungen

Die Nimbus Werk GmbH verarbeitet personenbezogene Daten der Terminotter GmbH ausschließlich zur Bereitstellung des vereinbarten Kalenders und auf dokumentierte Weisung. Eine eigene Verwendung von Kundendaten zum Modelltraining oder zur Produktverbesserung wird mit diesem Nachtrag nicht gestattet. Abweichende Zwecke bedürfen einer gesonderten rechtlichen und vertraglichen Klärung.

2 Löschung

Aktive Kundendaten werden nach Vertragsende innerhalb von 30 Tagen gelöscht, soweit keine rechtmäßige abweichende Weisung vorliegt. Sicherungskopien werden nach [konkreter Zyklus] gelöscht und bis dahin nicht für andere Zwecke verwendet. Bei Wiederherstellung sind bereits erteilte Löschweisungen erneut umzusetzen. Der Auftragnehmer weist die Durchführung auf Anfrage nach.

3 Dienstleister und Support

Vor weiteren Unterauftragsverarbeitern gelten das vereinbarte Informations und Genehmigungsverfahren sowie Artikel 28 DSGVO. Ein Supportzugriff aus Kanada erfolgt erst nach Benennung des Empfängers, Festlegung der notwendigen Daten und Prüfung der Übermittlungsvoraussetzungen. Die Unterzeichnung dieses Nachtrags ist keine pauschale Transferfreigabe.

4 Technische Konkretisierung

Die Parteien ergänzen bis zum [Datum] die Anlage um Supportprotokollierung, Rollen und Löschzyklen. Freitextfelder bleiben bis zur dokumentierten Freigabe deaktiviert. Alle anderen Bestimmungen gelten fort, soweit sie diesem Nachtrag nicht widersprechen.

[Unterschriften]

10_Mandats_und_Honorarvermerk.docx

7. Oktober 2026

Vermerk zu Mandat und Honorar

1 Mandat und Auftrag

Mandantin beziehungsweise Mandant ist Terminotter GmbH, vertreten durch Nika Wolf. Gegenüber steht Nimbus Werk GmbH. Gegenstand ist: Cloudvertrag für eine Beratungsplattform in Köln mit unklarer Löschung und optionalem Support aus Kanada. Der erste Arbeitsschritt ist die Vorbereitung des folgenden Dokuments: Nachtrag zur Auftragsverarbeitung. Gerichtliche Erweiterungen, Anerkenntnisse, Vergleiche und externer Versand sind daraus nicht automatisch freigegeben.

2 Honorarstand

Für den abgegrenzten Auftrag ist ein Festhonorar von 1.250,00 EUR netto vorgesehen. Zeiten werden zur internen Steuerung erfasst und nicht zusätzlich als Stundenhonorar berechnet. Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Geldbeträge verstehen sich netto. Umsatzsteuer, Auslagen und erforderliche Verbraucherinformationen sind gesondert zu prüfen.

3 Leistung und Rechnung

Die bestätigten Tätigkeiten und offenen Rückfragen stehen in der Zeitnotiz vom 7. Oktober und in der Excel-Arbeitsmappe. Fehlende Minuten sind nicht null. Unbestätigte Zeiten bleiben von einem abrechenbaren Zwischensaldo getrennt. Ein Entwurf erhält noch keine endgültige Rechnungsnummer. Zahlungsstatus, E-Rechnungsformat, Rechnungsadresse und Fälligkeit sind vor Ausgabe zu ergänzen.

4 Mandatsprüfung und nächster Schritt

Identität, Vertretungsbefugnis, Interessenkonflikte und die fallbezogene Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes sind bei der Aufnahme zu dokumentieren. Der Name des Fachgebiets ersetzt diese Prüfung nicht. Bei Verbrauchern sind Abschlussweg und gegebenenfalls Widerrufsinformationen zu klären. Verantwortlich für die fachliche Freigabe ist Dr. Frieda Blum. Jona Rapp pflegt die Ablage. Nach Ergänzung der offenen Tatsachen wird der Dokumententwurf aus Datei 09 erneut geprüft.

05_Vertrags_oder_Stammunterlage.pdf

Leistungsangebot Cloudkalender

Das Angebot umfasst 25 Nutzerkonten für die Terminotter GmbH zu je 18 EUR netto monatlich. Der Dienst verwaltet Namen, geschäftliche E Mail Adressen, Termine und optionale Freitexte. Die Hauptdatenregion wird mit Frankfurt bezeichnet. Eine technische Beschränkung der Freitextfelder ist nach dem Angebot möglich. Support außerhalb Deutschlands wird nur auf Anfrage erwähnt; Empfänger und Zugriffsrechte sind nicht aufgeführt. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Bestellung wurde noch nicht unterschrieben. Das Angebot enthält keine Berechtigung, sensible Beratungsinhalte ohne gesonderte Prüfung in die Plattform einzugeben. Eine Produktivfreigabe der Kundin liegt nicht vor.

06_Ereignis_oder_Bescheid.pdf

29.09.2026

Auszug aus dem Lieferantenentwurf zur Auftragsverarbeitung

Nach Vertragsende sollen aktive Kundendaten innerhalb von 30 Tagen gelöscht werden. Für Sicherungskopien nennt der Entwurf keinen festen Zeitraum. Diagnose und Nutzungsprotokolle dürfen nach einer weiteren Klausel unbefristet für die Verbesserung der Produkte verwendet werden. Die Klausel unterscheidet nicht zwischen technischen Metadaten und Inhalten aus Kundenfeldern. Unterauftragnehmer dürfen nach dem Entwurf ohne vorherige Mitteilung ausgetauscht werden. Die Kundin soll Änderungen erst in der jährlichen Dienstleisterliste sehen. Die Parteien haben diesen Text noch nicht vereinbart. Eine gesonderte Vereinbarung über Zwecke, Rechtsgrundlagen und Rollen bei einer eigenen Produktverbesserung fehlt.

07_Beleg_und_Nachweis.pdf

05.10.2026

Datenfluss aus der technischen Vorbesprechung

Nutzer legen Termine mit Namen und Kontaktadresse an. Ein optionales Freitextfeld erlaubt bislang beliebige Inhalte. Die Hauptdaten liegen nach Anbieterangabe in Frankfurt. Bei einem Supportticket kann ein Diagnosepaket erzeugt werden; ob darin Freitext enthalten ist, wurde nicht gezeigt. Der Anbieter erwähnt Support aus Kanada, benennt aber noch keine konkrete Gesellschaft. Die Freigabe eines Tickets erfolgt durch einen Administrator der Kundin. Ein Downloadprotokoll oder eine zeitliche Begrenzung des Zugriffs ist in der Demonstration nicht nachgewiesen worden. Die Kundin möchte den ersten Test ausschließlich mit erfundenen Datensätzen durchführen und vor Produktivbetrieb die offenen Nachweise klären.